

1504248-44.2022.8.26.0654

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Patrícia Érica Luna da Silva

Comarca: Vargem Grande Paulista

Foro: Foro de Vargem Grande Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... contribui para difundir a prática do tráfico e, via de consequência, para aumentar a criminalidade como um todo, não havendo, portanto, inconstitucionalidade alguma a ser reconhecida.

No mérito, o pedido deduzido na denúncia é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls.04/06), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10); laudo pericial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vargem Grande Paulista

Foro de Vargem Grande Paulista

Vara Única

Avenida Miranda, 25, Vargem Grande Paulista - SP - cep 06730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504248-44.2022.8.26.0654 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504248-44.2022.8.26.0654

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ALMINDO MORENO NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Érica Luna da Silva

Vistos.

ALMINDO MORENO NETO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado por violação do artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006, conforme os fatos narrados na denúncia à qual me reporto (fls. 02/03).

Dispensado o relatório na forma do artigo 81, § 3º, da Lei n.º 9.099/95.

Decido.

A conduta atribuída ao réu é típica e antijurídica, conforme se depreende do art. 28, caput, da Lei n.º 11.343/06. A tipificação da aludida conduta não implica em restrição indevida da liberdade.

Demonstra, por outro lado, a preocupação do legislador em dar proteção à incolumidade pública, objeto jurídico do delito em questão.

Ademais, a aquisição de entorpecente para uso próprio contribui para difundir a prática do tráfico e, via de consequência, para aumentar a criminalidade como um todo, não havendo, portanto, inconstitucionalidade alguma a ser reconhecida.

No mérito, o pedido deduzido na denúncia é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls.04/06), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10); laudo pericial (fls. 16/18), bem como

pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é incontestada.

Em juízo o réu disse que o seu irmão lhe deu a porção de maconha para consumo pessoal.

FERNANDO ANTUNES RAMALHO LISBOA, guarda municipal, disse que realizando patrulhamento de rotina no local apontado na denúncia realizou a abordagem do réu, cuja revista pessoal redundou na localização da porção de maconha, a qual afirmou que era para consumo pessoal.

No mesmo sentido foi o depoimento do guarda municipal MARUILSON CARDOSO DOS SANTOS. Referido depoimento, no qual não há contradições, harmoniza-se com os demais elementos de prova colhidos nos autos não havendo indícios de intenção maliciosa de incriminar o réu. Já se decidiu que “os agentes policiais podem ser testemunhas, e são presumidamente idôneos por exercerem função pública de relevante interesse social” (RTJ 84/302).

O réu nada trouxe aos autos a comprovar sua inocência. Destarte, a condenação nos termos da denúncia é medida que se impõe.

Assim, o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e ante sua culpabilidade, impõem-se a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu favor não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Feitas essas considerações, passo à aplicação de uma das sanções previstas no preceito secundário do art. 28, da Lei n. 11.343/06.

O réu é reincidente, conforme informação trazida pela Folha de antecedentes (fls.38/45), assim, inviável a aplicação de simples advertência, recomendando a sanção de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 10 (dez) meses, com fulcro no §4.º do art. 28 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para declarar ALMINDO MORENO NETO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.346/06, a fim de condená-lo à pena de serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses, em local a ser escolhido pelo Juízo das Execuções Criminais.

Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais, observando-se, se for o caso, os preceitos da Lei n.º 1.060/50.

Em face da pena aplicada e em se tratando de crime de ínfimo potencial ofensivo, não admitindo aplicação de pena privativa de liberdade, defiro o direito de recorrer em liberdade.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados com a prática do crime, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, por não dispor de elementos para tanto nos autos.

Proceda-se na forma do art. 50-A, da Lei n.º 11.343/06.

Ao defensor nomeado, arbitro os honorários no teto previsto para espécie.

Oportunamente, expeça-se a respectiva certidão nos moldes do convênio OAB/DPSP.

Após o trânsito em julgado, lance-lhe o nome no rol dos culpados.

P.R.I.C

Vargem Grande Paulista, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA